Ordinacions i reglaments

Ordinació

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, títol II, capítol segon, article 5.1, del 4 de novembre del 1993;

Vista l'Ordinació sobre la instal·lació de terrasses, de 5 de novembre del 2015;

Vista la Llei sobre la contaminació atmosfèrica i els sorolls, de 30 de desembre del 1985;

Vist el Reglament del control de la contaminació acústica, de 3 de maig del 1996;

Vist que el Comú d'Encamp té la voluntat de millorar l'espai públic i la convivència entre l'activitat econòmica que s'hi exerceix i el veïnatge;

Atès que l'objectiu d'aquesta Ordinació és ordenar i harmonitzar els criteris estètics i millorar l'aspecte de les terrasses, a fi de garantir i millorar la imatge de la parròquia tenint en compte que l'ordenació, el manteniment i la qualitat de les terrasses han de contribuir a tenir l'espai públic endreçat.

El Comú d'Encamp en la sessió del Consell de Comú de data 1 d'abril del 2019, ha aprovat la nova Ordinació sobre la instal·lació de terrasses a les places, els carrers i els espais públics que es detalla a continuació:

Ordinació sobre la instal·lació de terrasses a les places, els carrers i els espais públics.

Article 1. *Objecte*
Aquesta Ordinació té com a objectiu regular exclusivament les condicions i els requisits per a la instal·lació de terrasses a les places, els carrers i els espais públics de la parròquia d'Encamp.

La llicència d'instal·lació de la terrassa té la consideració d'una ocupació i utilització privada d'un bé de domini públic amb caràcter temporal, prevista a l'article 103 del Codi de l'Administració, que el Comú pot revocar en qualsevol moment sense indemnització per a l'ocupant, llevat del prorrateig que s'estableix a l'article 7 d'aquesta Ordinació.

Correspon únicament al Comú la determinació dels espais públics que poden ésser ocupats. Aquesta determinació s'efectuarà sempre tenint en compte que l'ocupació no signifiqui una minva excessiva de l'ús públic de l'espai ocupat, de manera que aquest pugui ésser sempre utilitzat pel públic en general en les degudes condicions i sense molèsties, garantint sempre el trànsit dels vianants, les mesures de seguretat, la Llei d'accessibilitat, així com qualsevol altra norma que sigui d'aplicació.

Article 2. *Subjectes beneficiaris*
Poden sol·licitar la instal·lació de terrasses els titulars dels establiments de restauració degudament autoritzats ubicats en les places, els carrers i els espais públics de la parròquia.

Article 3. *Concepte de terrassa*
S'entén per terrassa l'espai públic degudament autoritzat, ubicat en un lloc obert i lliure d'edificació, situat davant d'un establiment de restauració i ocupat per aquest, on s'ubiquen taules, cadires, estufes, para-sols, tarimes i estructures desmuntables o qualsevol altre tipus de moble o parament.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 4. *Tipus de terrassa*
Es distingeixen tres tipus de terrasses:

1. Terrasses obertes:

Són aquelles que s'instal·len sense una tarima en les places públiques i en els carrers d'ús reservat a vianants o en els casos de sobreamples de les voravies, sempre a criteri del Comú d'Encamp. En aquests casos, el titular de la terrassa ha d'instal·lar unes jardineres rectangulars, d'un model igual o similar a l'establert pel Comú d'Encamp (veure annex 1). Els elements vegetals i ornamentacions florals s'hauran d'ajustar aquells triats per a l'enjardinament de la parròquia i no podran superar els 140 cms d'alçada des de terra.

2. Terrasses sobre tarima:

Són aquelles on tota l'àrea ocupada per la terrassa ha de quedar recoberta amb una tarima a la mateixa alçada de la voravia, amb una amplada mínima de 0,90 m per permetre l'accés a les persones amb discapacitat, sense superar, en cap cas, l'espai autoritzat (veure annex 2).

Per tal de garantir la seguretat dels usuaris de les terrasses que s'instal·lin a la calçada, aquestes han de quedar totalment tancades a l'exterior, excepte el costat que dona accés a la voravia, de tal manera que no puguin ésser accessibles des de la calçada. L'alçada d'aquesta protecció ha de ser de 90 centímetres com a mínim i de 120 centímetres com a màxim, comptats des de damunt de la tarima. Aquesta protecció ha de ser de fusta natural envernissada o sintètica i/o metàl·lica.

3. Terrasses tancades (protecció a la coberta i als quatre laterals) o semitancades (protecció a la coberta i a tres laterals)

Són aquelles on es pot recobrir la terrassa mitjançant una estructura sempre que l'alçada màxima d'aquesta no excedeixi l'alçada de la planta baixa de l'edifici que confronta amb la instal·lació (veure annex 3). Tots els elements estructurals de la terrassa han de ser desmuntables i s'han d'utilitzar materials nobles (que no siguin materials de rebuig). El tancament s'ha de realitzar en tot el perímetre a excepció del costat contigu a la voravia, de manera que no s'hi pugui accedir des de la calçada. L'alçada dels elements protectors ha de ser com a mínim de 70 centímetres. Els materials autoritzats, i que poden combinar-se entre ells, són el vidre, la fusta natural envernissada o sintètica i els tancaments d'alumini i estructura metàl·lica sempre i quan els colors que s'utilitzin siguin neutres, no llampants i amb tonalitats adequades a l'entorn i que s'ajustin als criteris estètics establerts a l'Ordinació per ordenar, harmonitzar, garantir i millorar l'aspecte de l'espai públic i la millora de l'aspecte de les terrasses.

El Comú es reserva la facultat de denegar l'autorització de instal·lació en cas que no es doni compliment a l'establert en la present ordinació.

En tots els casos:

- No s'admet cap obra d'edificació permanent.
- Els sol·licitants han de preveure, pel seu compte, el sistema d'il·luminació i/o calefacció de l'interior de l'estructura, sota les condicions tècniques i de seguretat previstes a la legislació que regula aquesta matèria. La instal·lació haurà de ser validada per un tècnic habilitat. En cap cas el sistema d'il·luminació no es pot embrancar a la xarxa d'enllumenat públic. El sistema d'il·luminació ha de ser preferentment amb llum de baixa intensitat per minimitzar la contaminació lumínica de l'entorn.
- No es permet la instal·lació provisional de cap conductor elèctric al nivell del terra o aeri que pugui suposar un perill en el pas dels vianants o dels usuaris de les terrasses, i/o que pugui generar un impacte visual negatiu.
- No s'autoritza l'ús de materials de rebuig o que malmetin la imatge que es vol oferir de l'espai públic de la parròquia.
- Cal senyalitzar en tota la seva alçada i amb productes reflectors totes les cantonades de la terrassa que siguin visibles des de la voravia.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 5. *Característiques dels elements de la terrassa*
El mobiliari de totes les terrasses pertanyent a un mateix establiment, i exceptuant-ne les de tipus tancat, ha de seguir un mateix patró, tant estètic com de materials i colors per al conjunt d'elements que la formen com para-sols, taules, cadires. El disseny i la tipologia ha d'ajustar-se al mobiliari habitualment destinat a terrasses exteriors.

Els para-sols han de ser de lona o d'un teixit similar i desmuntables. La seva alçada ha d'oscil·lar entre un mínim de 2,20 i un màxim de 2,60 metres. El color de tots els para-sols ha de ser uniforme per a tota la terrassa. Les dimensions del para-sol es determinaran segons la ubicació, l'impacte que pugui provocar en l'entorn i en el paisatge.

Dins de l'espai de la terrassa autoritzada es poden instal·lar aparells de climatització específiques per a exteriors. Aquests han de ser homologades per la CE i complir amb la reglamentació tècnica corresponent.

Tots els elements i el mobiliari susceptibles de ser instal·lats en les terrasses i que es regulen en aquest article, no poden sobrepassar els límits establerts en l'àmbit de concessió per ocupació d'espai públic.

Quan l'establiment al qual pertany la terrassa estigui tancat més de 24 hores, el titular de la llicència n'ha d'emmagatzemar tots els elements, inclosos els para-sols, a l'interior del mateix establiment (llevat de les terrasses totalment tancades) tret que, per les característiques de l'establiment, el Comú d'Encamp autoritzi de mantenir-les recollides dins l'espai d'explotació.

Article 6. *Publicitat*
No es permet la publicitat en les terrasses ni en cap dels seus elements (taules, cadires, para-sols, estructures, etc.) si és visible des de l'exterior. L'únic permès és el nom comercial de l'establiment degudament autoritzat.

El nom comercial de l'establiment i/o la informació dels menús o pissarres, no pot excedir mai el 20 % sobre el total de la superfície del parament perimetral d'una terrassa. En cas de instal·lar-se algun element tipus pissarra o faristol, aquests han de quedar dins el perímetre autoritzat per l'ocupació de la terrassa.

Article 7. *Condicions generals*
La sol·licitud de llicència s'ha d'adreçar al Comú d'Encamp, que, d'acord amb la normativa vigent, pot autoritzar, si escau, la instal·lació de la terrassa per un període determinat, previst a l'article 10 d'aquesta Ordinació.

Acompanyant a aquesta sol·licitud de llicència, cal presentar una memòria descriptiva dels materials què s'empraran per realitzar els tancaments així com informació de la composició de para-sols, taules, cadires i altres elements que s'hi integrin.

Les terrasses han d'estar situades davant de la façana de l'establiment corresponent situat en planta baixa, amb l'excepció dels casos especialment definits i expressament autoritzats pel Comú d'Encamp.

En cas d'ocupar superfície de façana d'un altre establiment o edifici s'ha d'acreditar documentalment l'autorització corresponent.

En cas que el titular d'un comerç del ram de la restauració de la parròquia vulgui instal·lar una terrassa en un altre indret, a una distància des de la porta principal d'accés del seu establiment inferior a 25 metres, ha de precisar-ne el lloc, la superfície i el termini d'explotació.

A requeriment del Comú d'Encamp, sempre que concorrin raons d'interès públic i/o causes de força major, el titular de l'autorització queda obligat a retirar la terrassa i deixar lliure l'espai públic ocupat i a la plena disposició del Comú, en el termini màxim de 48 hores comptades des de la data de la notificació del requeriment. En aquest cas, el titular de l'autorització té dret a obtenir del Comú d'Encamp el reemborsament de la part proporcional del preu públic pagat a aquest efecte, sense que hi hagi lloc a cap altra reclamació d'indemnització sobre qualsevol altre concepte.

En tots els casos, la instal·lació d'una terrassa ha de respectar les escales de veïns, així com les sortides d'emergència, els passos de vianants, les places d'aparcament reservades a persones amb discapacitat,

Dipòsit legal: AND.2-2015

taxis o guals, els arbres, els escocells, els enjardinaments, els elements de mobiliari urbà, les senyalitzacions, les cruïlles i els contenidors de residus.

En cas que hi hagi un risc de caiguda de neu de les teulades, la terrassa ha de ser de tipus tancat amb una estructura i una coberta d'unes característiques que permetin aguantar l'impacte de caiguda de neu i/o de gel així com l'acumulació de neu, validat per un tècnic habilitat.

La instal·lació de terrasses no pot obstaculitzar l'accés a hidrants, boques de rec, boques d'incendis, registre de clavegueram o altres elements similars, i a aquest efecte, la terrassa ha de tenir un dispositiu que en permeti l'accés i/o l'accionament.

La delimitació de l'espai autoritzat que pot ocupar la terrassa ha de ser degudament marcat pel Comú d'Encamp en el sòl de les places, els carrers i altres espais públics. Així mateix, aquesta delimitació està sotmesa a les variacions que comporti qualsevol modificació urbanística del territori.

La instal·lació d'una terrassa no pot afectar la visibilitat dels vehicles ni la seguretat viària.

La superfície de terrassa assignada mai no pot ser excedida.

Article 8. *Espais públics susceptibles d'ocupació*
Places d'ús reservat a vianants:

La superfície d'espai públic ocupada per la totalitat de les diferents terrasses que hi puguin haver en les places reservades a vianants no pot excedir mai el 40% de la superfície lliure destinada als vianants, de tal manera que el Comú garanteixi l'ús públic de la superfície restant.

Carrers d'ús reservat a vianants:

L'amplada d'espai públic ocupada per la totalitat de les terrasses en carrers per a vianants no pot excedir mai el 50% de l'amplada del carrer, de tal manera que el Comú garanteixi l'ús públic del 50% de la superfície restant.

Vies i carrers de circulació de vehicles:

En la calçada dels carrers, les terrasses només poden instal·lar-se en les zones habilitades per a l'estacionament de vehicles (zones blaves), excepte en els casos degudament autoritzats pel Comú d'Encamp, sense poder sobrepassar la línia d'estacionament. La instal·lació de terrasses no pot afectar el trànsit de vehicles ni de vianants.

Voravies i sobreamples:

En l'ocupació de voravies i sobreamples per a la instal·lació de terrasses cal vetllar per garantir el pas i la circulació de vianants, i ha de quedar, a aquest efecte i en tots els casos, una amplada mínima d'1,20 metres.

El Comú d'Encamp determina quina és la superfície sobre la qual es poden instal·lar els elements estructurals i/o el mobiliari. En cas de perill potencial per als clients i els treballadors, el Comú d'Encamp exigirà que els equipaments de seguretat que s'hagin d'instal·lar (barana de seguretat, pas de vianants, senyalització vertical, etc...) siguin a càrrec del sol·licitant.

Article 9. *Espais públics no ocupables*
No s'autoritza la instal·lació d'una terrassa en els carrers oberts al trànsit de vehicles d'una amplada inferior a 5 metres.

Article 10. *Durada de l'autorització i horaris d'obertura*
Les autoritzacions d'ocupació de la via pública amb terrasses es lliuren per als períodes següents:

Temporada d'hivern: de l'1 de desembre fins al 31 de maig
Temporada d'estiu: de l'1 de juny fins al 30 de novembre
Permanent: de l'1 de gener al 31 de desembre

Dipòsit legal: AND.2-2015

L'horari màxim d'obertura i funcionament de les terrasses és entre les 8 hores del matí i les 11 hores de la nit. En tot moment, s'ha de procurar que l'activitat que s'hi desenvolupi no causi molèsties de cap mena als veïns, i molt especialment per soroll o males condicions higièniques.

Article 11. *Obligacions dels autoritzats*
La persona autoritzada per explotar la terrassa queda subjecta al compliment de les obligacions següents:

1. Destinar l'espai autoritzat a la finalitat específica per a la qual li ha estat atorgat i no aplicar-lo a altres usos, ni gravar-lo, ni cedir-lo a tercers en qualsevol forma contractual. L'activitat comercial a la qual es poden destinar aquests espais és exclusivament la venda de begudes i menjar de consum immediat.

2. Complir amb l'establert en les condicions generals amb relació a ajustar els materials estructurals, als acabats i als elements que componen la terrassa, d'acord amb la memòria descriptiva.

3. Mantenir l'activitat atorgada al llarg del període d'autorització.

4. Ocupar únicament l'espai autoritzat.

5. Complir l'horari fixat per a la utilització de la terrassa.

6. Mantenir en bon estat de neteja i conservació l'espai autoritzat, la voravia en tota la part per la qual s'accedeix a la terrassa, així com el seu mobiliari.

7. Mantenir lliure d'obstacles la voravia, en tota la zona per la qual s'accedeix a la terrassa, sense obstaculitzar la lliure circulació dels vianants.

8. Vetllar pel control de les molèsties generades per l'activitat a la terrassa, especialment pel que fa al soroll.

9. Mantenir les condicions estètiques que preveu aquesta Ordinació, tan pel que fa a la terrassa com als seus elements, i substituir-ne els deteriorats.

10. No efectuar actuacions en viu sense l'autorització preceptiva del Comú d'Encamp.

11. Deixar totalment lliure i a plena disposició del Comú d'Encamp l'espai públic ocupat, una vegada exhaurit el termini de la llicència.

12. Queda particularment prohibit utilitzar la terrassa com a zona d'emmagatzematge, per cap concepte i per a cap fi.

13. No es pot emmagatzemar material en l'espai situat sota la tarima o de l'estructura.

14. Queda prohibida la instal·lació de neveres i d'elements de cocció en les terrasses llevat dels esdeveniments especials i puntuals preceptivament autoritzats pel Comú d'Encamp.

15. Cap element de la terrassa no es pot lligar o ancorar als arbres públics o al mobiliari urbà.

16. Totes les terrasses que donen a la calçada han d'estar equipades amb dispositius reflectants.

Article 12. *Procediment administratiu d'atorgament de la llicència*
La sol·licitud de la llicència per explotar una terrassa ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

. Còpia de l'autorització d'exercici d'activitat, que fa referència l'article 2 d'aquesta Ordinació.

. Relació i descripció detallada dels elements del mobiliari que el sol·licitant hagi previst instal·lar a la terrassa.

. Plànol de situació de la terrassa a escala suficient, on es detalli l'espai i la superfície exacta de l'ocupació de la terrassa que es vulgui instal·lar.

. Per les terrasses tancades o semitancades, plànols de detalls de la terrassa a escala suficient, on s'adjunti memòria descriptiva dels materials utilitzats, els colors de la terrassa, la resistència a la caiguda neu i/o de gel i a l'acumulació de neu certificat per un tècnic habilitat.

Dipòsit legal: AND.2-2015

. Per les terrasses que tenen un sistema d'il·luminació i/o calefacció, un certificat d'un tècnic habilitat conforme la instal·lació compleix amb la normativa vigent.

. Indicació expressa de la durada de l'explotació que se sol·licita (inici i tancament), d'acord amb les prescripcions d'aquesta Ordinació.

. Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil sobre la instal·lació i en benefici dels usuaris, a nom del titular del negoci.

Rebuda la sol·licitud amb tota la documentació, els tècnics del Comú d'Encamp en verifiquen l'adequació a aquesta Ordinació i emeten l'informe corresponent. Tanmateix, s'estudiarà la conveniència d'atorgar la llicència en funció de les molèsties que la instal·lació sigui susceptible d'ocasionar al veïnat, la configuració de l'espai, la seguretat, la viabilitat i la circulació de vehicles, així com altres aspectes que puguin pertorbar la prestació de serveis públics o l'organització d'actes de caràcter o interès públic.

Amb l'informe corresponent, es resol la sol·licitud amb expressa menció del termini de l'autorització de la terrassa, l'horari, el seu emplaçament, la superfície d'ocupació sobre la qual es poden instal·lar els elements estructurals i el mobiliari, tot de conformitat amb les prescripcions d'aquesta Ordinació.

Article 13. *Efectes i vigència de la llicència*
La instal·lació de terrasses autoritzades queda sotmesa al compliment de les condicions que s'estableixen en aquesta Ordinació.

La llicència quedarà sense efecte pels motius següents:

a) Finalització del termini.
b) Incompliment reiterat de les obligacions del sol·licitant.
c) Raons d'interès públic o força major degudament justificades.
d) Desistiment del titular.
e) La declaració de cessació de pagaments o fallida del seu titular.
f) Baixa en el registre de comerç del Comú d'Encamp de l'establiment autoritzat.
g) Per una falta molt greu prevista en l'article 16 d'aquesta Ordinació.

Així mateix, quan es produeixin les circumstàncies previstes en aquest article, el titular de la llicència ha de retirar-la, sense dret a reclamar cap indemnització per danys i perjudicis, excepte en el punt c) anterior, que s'aplica el que preveu l'article 7 d'aquesta Ordinació.

Article 14. *Responsabilitat i assegurança*
El titular de la terrassa autoritzada ha de tenir contractada una assegurança sobre la instal·lació, i alhora es fa directament responsable dels danys a tercers i dels ocupants de l'establiment. S'obliga, doncs, a cobrir aquests riscos mitjançant una pòlissa d'assegurança que inclogui, almenys, els riscos d'incendi, explosió, filtracions o fuites d'aigua, caigudes de neu i/o de gel de les teulades i acumulació de neu.

Article 15. *Preu públic*
El titular de la llicència està obligat a liquidar l'import del preu públic establert per l'ocupació del domini públic mitjançant la instal·lació de terrasses fixat en l'Ordinació de preus públics vigent del Comú d'Encamp.

Article 16. *Règim sancionador*
L'incompliment de qualsevol de les obligacions previstes en aquesta Ordinació pot ser constitutiva d'una falta lleu, greu o molt greu, i pot donar lloc a la imposició de la sanció corresponent.

Les infraccions constatades pels tècnics del Comú d'Encamp impliquen l'obertura d'un expedient administratiu d'acord amb el que preveu el Reglament regulador del procediment sancionador vigent.

Són actes constitutius de faltes lleus:

. Incomplir qualsevol de les obligacions dels articles 5 i 11 d'aquesta Ordinació.

Dipòsit legal: AND.2-2015

. No equipar les terrasses que donen a la via pública amb dispositius reflectants.

. Qualsevol altra vulneració d'aquesta Ordinació, no inclosa en les faltes greus o molt greus.

Són actes constitutius de faltes greus:

. L'incompliment reiterat de l'horari d'obertura establert en l'article 10 d'aquesta Ordinació.

. La reincidència de qualsevol falta lleu, sempre que s'hagi aplicat la sanció corresponent.

. No respectar els criteris estètics establerts pel Comú d'Encamp que malmetin la imatge que es vol oferir a l'espai públic de la parròquia o utilitzar materials no permesos.

Són actes constitutius de faltes molt greus:

. Ocupar espai públic sense disposar de l'autorització comunal corresponent o no respectar els límits autoritzats o no haver respectat el caràcter desmuntable de la construcció.

. La reincidència de qualsevol falta greu, sempre que s'hagi aplicat la sanció corresponent.

Per a la graduació de la sanció es tenen en compte els perjudicis causats, la reincidència, la intencionalitat i la no observança dels requeriments i/o advertiments efectuats pel Comú d'Encamp.

Les sancions que es poden aplicar són les següents: per les faltes lleus, una multa de 600 euros fins a 1200 euros; per faltes greus una multa de 1201 euros fins a 1800 euros; per les faltes molt greus una multa de 1801 euros fins a 3000 euros. També es pot acordar la caducitat de la llicència, l'obligació de retirar immediatament la terrassa a càrrec del titular de l'espai públic ocupat.

En cas que el titular de la llicència faci cas omís de l'obligació de retirar la terrassa, un cop resolt l'expedient sancionador i acordada per la Junta de Govern l'execució forçosa de la mateixa, es comunicarà al titular afectat el dia i hora en que es durà a terme la retirada de la terrassa de la via pública i sobre l'actuació del Servei d'Obres del Comú d'Encamp, amb les despeses al seu càrrec.

Disposició transitòria

Tots els titulars de llicències de terrasses que han estat autoritzades fins a la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordinació, tenen de termini màxim fins a l'1 de setembre del 2020 per adaptar-se a aquesta Ordinació.

Transcorregut aquest termini, el Comú d'Encamp requerirà als qui no compleixin amb aquesta nova Ordinació, retirar la instal·lació i deixar l'espai públic ocupat lliure i a plena disposició del Comú en el termini màxim de 48 hores, comptades des de la data de la notificació del requeriment. Les despeses de desmantellament seran a càrrec del titular de la llicència de terrassa no conforme a aquesta Ordinació o sense la preceptiva autorització comunal i, sense que hi hagi lloc a cap altra indemnització sobre qualsevol altre concepte.

Transcorregut el termini màxim de 48 hores sense cap actuació del requerit, el Comú d'Encamp iniciarà el procediment escaient per a la seva retirada.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordinació sobre la instal·lació de terrasses del 5 de novembre del 2015.

Disposició final

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

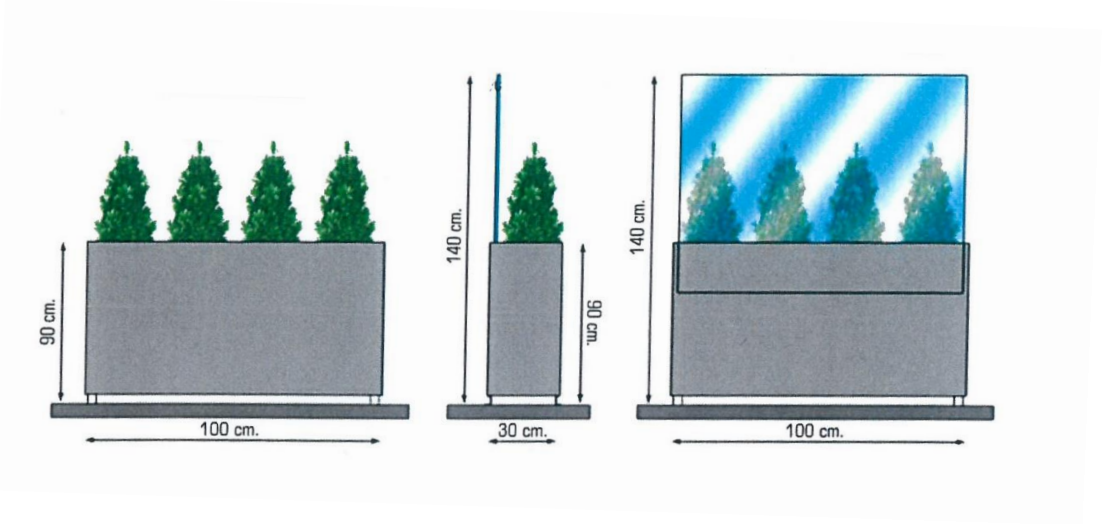
Encamp, 2 d'abril del 2019

Jordi TORRES ARAUZ
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015

Annex 1. Tipologia de jardineres per a la tipologia de terrasses obertes.

Model 1.



Model 2.

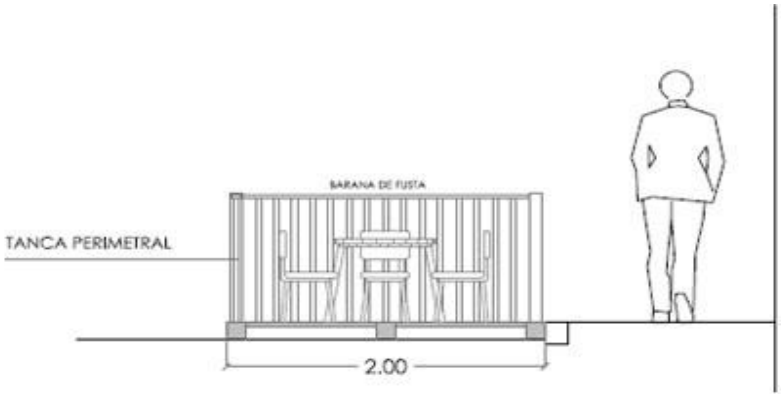




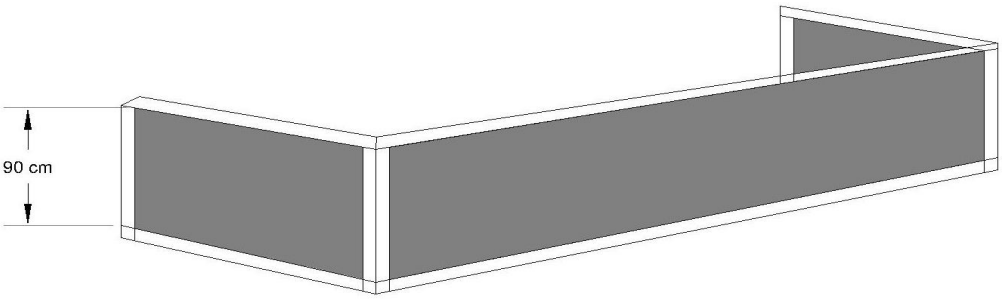
Dipòsit legal: AND.2-2015

Annex 2. Tipologia de terrasses sobre tarima.

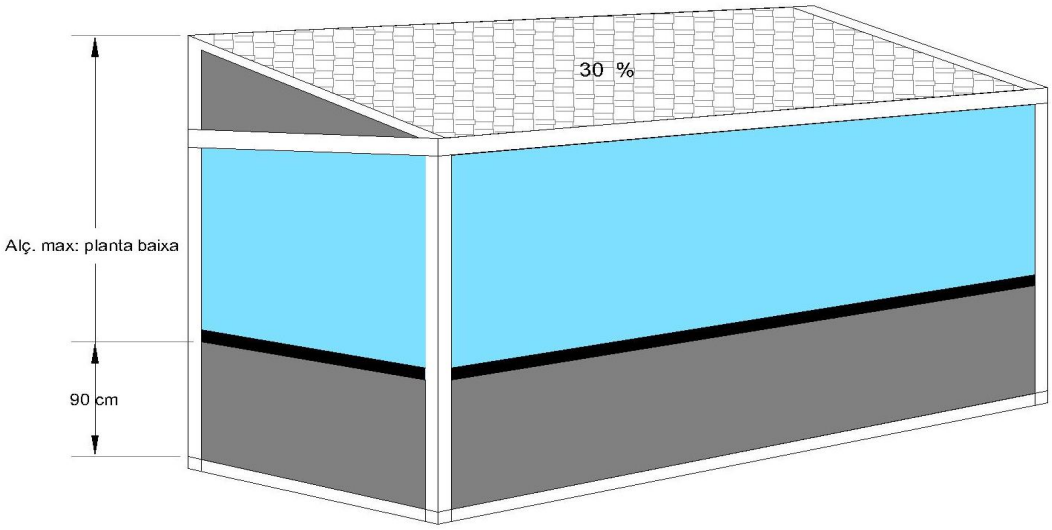
Model 1. Fusta.



Model 2. Metàl·lic.



Annex 3. Terrasses tancades.



Dipòsit legal: AND.2-2015